
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

N° D'APPEL D'OFFRES : Appel d'Offres ouvert national sur offres de prix N° **27/I/2025/ONSSA/DR MASA**

OBJET : Assistance et accompagnement pour la mise à niveau des pépinières sur le plan phytosanitaire pour le compte de la direction régionale de l'ONSSA, région de Marrakech Safi, lot unique.

MODE DE PASSATION : Marché passé par appel d'offres ouvert national sur offres de prix en séance publique en application des dispositions du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics

ADRESSE : Boulevard Hassan II, Premier étage, immeuble de la Direction Régionale de l'agriculture, Gueliz – Marrakech

TELEPHONE : +212 5 24 42 00 73 / +212 5 24 42 33 83

FAX : +212 05 24 42 35 26

Table des matières

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES	3
CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.....	4
ARTICLE 1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRE.....	4
ARTICLE 2. MODE ET REFERENCES DE PASSATION DU MARCHE.....	4
ARTICLE 3. CONSISTANCE DE LA PRESTATION ET LIEU D'EXECUTION.....	4
ARTICLE 4. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.....	4
ARTICLE 5. REFERENCES AUX DOCUMENTS GENERAUX.....	5
ARTICLE 6. VALIDITE ET APPROBATION DU MARCHE.....	5
ARTICLE 7. ELECTION DE DOMICILE.....	6
ARTICLE 8. NANTISSEMENT.....	6
ARTICLE 9. SOUS TRAITANCE.....	7
ARTICLE 10. DELAI D'EXECUTION.....	7
ARTICLE 11. NATURE ET CARACTERE DES PRIX.....	8
ARTICLE 12. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF.....	8
ARTICLE 13. DELAI DE GARANTIE ET RETENUE DE GARANTIE.....	8
ARTICLE 14. ASSURANCE ET RESPONSABILITE.....	8
ARTICLE 15. CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT.....	9
ARTICLE 16. MODALITES DE RECEPTION DES PRESTATIONS.....	10
ARTICLE 17. PENALITES POUR RETARD.....	10
ARTICLE 18. DROITS D'ENREGISTREMENT.....	10
ARTICLE 19. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION.....	10
ARTICLE 20. CAS DE FORCE MAJEURE.....	11
ARTICLE 21. RESILIATION DU MARCHE.....	11
ARTICLE 22. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES.....	11
ARTICLE 23. PROMOTION DE L'EMPLOI LOCAL.....	11
CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES.....	12
ARTICLE 24. CONTEXTE DE LA PRESTATION.....	12
ARTICLE 25. CONSISTANCE DES PRESTATIONS.....	12
ARTICLE 26. OBLIGATION A LA CHARGE DU PRESTATAIRE.....	13
ARTICLE 27. RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE.....	13
ARTICLE 28. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS.....	14
ARTICLE 29. COMITE DE SUIVI.....	14
ARTICLE 30. LIVRABLES DE LA MISSION.....	15
ARTICLE 31. PROPRIÉTÉ DES LIVRABLES.....	16
ARTICLE 32. CONFIDENTIALITE.....	16
ARTICLE 33. MODALITES DE VALIDATION DES LIVRABLES.....	16
ARTICLE 34. BORDEREAU DU PRIX-DETAIL ESTIMATIF.....	17

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le marché qui sera issu du présent appel d'offres est passé par appel d'offres ouvert national en séance publique sur offres de prix en application du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE

La Direction Régionale de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires de Marrakech Safi représenté par son Directeur Régional **Mr Abdelkader IBNELAZYZ**, agissant au nom et pour le compte de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, désignée ci-après par le terme "ONSSA" ou "Maître d'ouvrage".

D'UNE PART

ET

M. qualité
Agissant au nom et pour le compte de en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social Taxe professionnelle n°
Registre de commerce de Sous le n°
Affilié à la CNSS sous n°
Faisant élection de domicile au
.....
Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)
ouvert auprès de
Désigné ci-après par le terme « Prestataire » ou « Titulaire »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRE

Le présent cahier de prescriptions spéciales (CPS) concerne l'appel d'offres ouvert national sur offres de prix ayant pour objet la réalisation de la prestation de l'assistance et accompagnement pour la mise à niveau des pépinières sur le plan phytosanitaire pour le compte de la direction régionale de l'ONSSA, région de Marrakech Safi, lot unique.

ARTICLE 2. MODE ET REFERENCES DE PASSATION DU MARCHE

Le marché qui sera issu du présent appel d'offres est passé par appel d'offres ouvert national sur offres de prix en application du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3. CONSISTANCE DE LA PRESTATION ET LIEU D'EXECUTION

Les prestations à réaliser au titre du présent appel d'offres consistent en **la réalisation de la prestation de l'assistance et accompagnement pour la mise à niveau des pépinières sur le plan phytosanitaire pour le compte de la direction régionale de l'ONSSA, région de Marrakech Safi.**

Les prescriptions techniques des prestations susvisées sont explicitées au niveau du **deuxième chapitre** du présent marché.

Lieu d'exécution :

Pour les prix n° 1 et 5 : Les ateliers de démarrage et de clôture doivent être organisés dans un hôtel d'au moins 4 étoiles situés à la ville de Marrakech proposé par le titulaire et validé par le maître d'ouvrage ;

Pour le prix n°4 : Les ateliers de mise à niveau des pépinières doivent être organisés dans toutes les provinces relevant de la région de Marrakech-Safi, le lieu sera fixé d'un commun accord avec le maître d'ouvrage ;

Pour les prix n° 2 et 3 : Les visites des pépinières doivent être effectuées dans toute la région de Marrakech-Safi.

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché qui sera issu du présent appel d'offres sont :

- 1- L'acte d'engagement ;
- 2- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
- 3- L'offre technique ;
- 4- Le bordereau des prix-détail estimatif ;
- 5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passés pour le compte de l'Etat C.C.A.G-EMO.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière telle que décrite par le décret et en tenant compte des stipulations du CCAG-EMO, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessous.

ARTICLE 5. REFERENCES AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le titulaire est soumis aux dispositions prévues par les textes généraux énumérés ci-après :

- 1- Loi n°25-08 portant création de l'ONSSA promulguée par le Dahir n°1-09-20 du 18-2-2009 ;
- 2- Le Décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics;
- 3- Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relatif au nantissement des marchés publics ;
- 4- Dahir n°1-03-195 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
- 5- Dahir n° 1-14-190 du 6 rebia I 1436 (29 décembre 2014) portant application de la loi n° 18-12 relatif à la réparation des accidents du travail.
- 6- Loi n°15-95 formant code de commerce telle qu'elle a été modifiée et complétée et édictant les conditions et modalités relatives aux délais de paiement ;
- 7- Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité, etc ;
- 8- Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (04 juin 2002) ayant approuvé le CCAG-EMO ;
- 9- Décret royal n°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;
- 10- Décret N° 2-14-343 du 26 chaabane 1435 (24 juin 2014), relatif au SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie) ;
- 11- Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.
- 12- Loi n°76-17 relative à la protection des végétaux, promulguée par le dahir n°1-21-66 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021)

Et en général, toutes les lois et les textes réglementaires ayant trait avec l'objet du présent marché rendus applicables à la date de signature du marché.

Le prestataire devra s'il ne les possède pas, se procurer ces documents. Il ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour se soustraire à l'obligation qui en découle.

ARTICLE 6. VALIDITE ET APPROBATION DU MARCHE

Conformément aux articles 142 et 143 du décret n° 2-22-431 précité, le marché issu du présent appel d'offres ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente et son visa par le contrôleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de leur exécution.

L'approbation des marchés ne doit être apposée par l'autorité compétente qu'après l'expiration d'un délai d'attente d'une durée de quinze jours à compter du jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'ouverture des plis.

L'approbation du marché découlant du présent appel d'offres doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de l'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage peut, le cas échéant, demander à l'attributaire, de proroger la validité de son offre d'une durée supplémentaire dans les conditions prévues par l'article 143 du décret n°2-22-431 précité.

ARTICLE 7. ELECTION DE DOMICILE.

Toute décision de l'ONSSA est notifiée au titulaire à l'adresse indiquée dans son acte d'engagement.

Conformément à l'article 17 du CCAG-EMO, le titulaire est tenu d'élire domicile au Maroc à l'adresse qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la date de notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le CPS. En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la date d'intervention de ce changement.

A défaut par le titulaire de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du CCAG-EMO en ne faisant pas domicile, toutes les notifications qui se rapportent à ce marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège du titulaire dont l'adresse est indiquée dans l'acte d'engagement.

ARTICLE 8. NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, le concurrent pourra bénéficier du régime institué par le Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relatif au nantissement des marchés publics. Dans ce cas il est précisé que :

La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du Directeur Régional de l'ONSSA Marrakech-Safi ou son délégué ;

Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 précitée peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13 précitée.

Les paiements prévus au marché seront effectués par le Fondé de Pouvoir de Marrakech représentant le Trésorier payeur de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbres de cette copie ainsi que ceux de l'original conservé par l'administration sont à la charge du fournisseur.

ARTICLE 9. SOUS TRAITANCE

Le titulaire peut confier l'exécution d'une partie de son marché à un tiers.

Conformément aux dispositions de l'article 151 du décret des marchés publics n° 2-22-431 précité, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues à l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité.

Lorsque le titulaire envisage de recourir à la sous-traitance, il est tenu de faire appel à des prestataires installés au Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions de coopératives et les auto-entrepreneurs.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, le titulaire choisit librement ses sous-traitants. Toutefois, il est tenu de notifier au maître d'ouvrage une copie certifiée conforme à l'original du contrat de sous-traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, l'identité, la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié l'exécution d'une partie des prestations objet du marché.

Lorsque le maître d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité, il peut, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par voie recommandée avec accusé de réception.

Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché à l'égard du maître d'ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des prestations sous-traitées.

Il est tenu également de délivrer au sous-traitant à sa demande une attestation de bonne exécution des prestations sous-traitées.

ARTICLE 10. DELAI D'EXECUTION

Le marché qui sera issu du présent appel d'offres est conclu pour une période globale de **6 mois** répartie en 5 étapes selon le planning suivant :

- Etape 1 : Atelier de démarrage (30 jours)

- Etape 2 : Première visite des pépinières (45 jours)
- Etape 3 : Deuxième visite des pépinières (45 jours)
- Etape 4 : Ateliers de mise à niveau des pépinières (30 jours)
- Etape 5 : Atelier de clôture (30 jours)

Le prestataire de service est notifié pour le démarrage de chaque étape par ordre de service spécifique.

La date de commencement est à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service de chaque étape conformément à l'article 7 du CCAG-EMO ;

Les délais réservés au maître d'ouvrage pour l'examen et validation des livrables ne sont pas inclus dans le délai d'exécution du marché.

Les délais réservés au prestataire pour apporter les corrections et améliorations éventuelles sont inclus dans le délai contractuel du marché.

ARTICLE 11. NATURE ET CARACTERE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix portés au bordereau des prix, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont établis par le prestataire tel que défini à l'article 34 du CCAG-EMO.

Les prix sont fermes et non révisables. Toutefois, si taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le Maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE 12. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la somme de : **9900,00 DH.**

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché qui sera issu du présent appel d'offres arrondi au dirham supérieur selon l'article 12 du CCAG-EMO.

Si le fournisseur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maître d'ouvrage.

ARTICLE 13. DELAI DE GARANTIE ET RETENUE DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de délai de garantie, ni de retenue de garantie au titre du marché issu du présent appel d'offres.

ARTICLE 14. ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Conformément aux dispositions de l'article 20 du CCAG-EMO, tel qu'il a été modifié, le titulaire et ses sous-traitants avant le commencement des travaux doivent avoir souscrit les contrats d'assurance prévus par la réglementation en vigueur, et couvrant les risques inhérents à l'exécution du marché, et notamment ceux se rapportant aux accidents de travail et à la responsabilité civile.

En ce qui concerne son personnel, l'attributaire est tenu d'appliquer les prescriptions du dahir n° 1-14-190 du 6 rebia I 1436 (29 décembre 2014) portant application de la loi n° 18-12 relatif à la réparation des accidents du travail.

Dans les 15 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le fournisseur est tenu de produire un certificat d'une compagnie d'assurance autorisée à pratiquer au Maroc, qui atteste que le fournisseur est assuré contre tous les risques découlant de son activité professionnelle prévus par la législation en vigueur sur les accidents de travail et la responsabilité civile conformément l'article 20 du CCAG-EMO tel qu'il a été modifié ou complété par le décret 2.05-1433 du 23/12/2005.

ARTICLE 15. CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des sommes dues au titulaire sera effectué **dans un délai maximum de 120 jours** à l'issue de la réception partielle et après validation des livrables et suite à une présentation d'une facture du titulaire du marché en 5 exemplaires, dûment signées et arrêtées en toutes lettres par lui, indiquant les prestations rendues, les quantités exécutées et les mentions obligatoires prévues par la réglementation fiscale et commerciale en vigueur, notamment :

- L'identité de la société ;
- La date de l'opération ;
- Le nom, le prénom ou raison sociale et adresse ;
- Les prix, quantité et nature des prestations exécutées ou services rendus ;
- D'une manière distincte, le montant et le taux de la TVA, ou à défaut l'article du code général des impôts précisant l'exonération de la prestation ;
- Les références et le mode de paiement se rapportant aux factures ;
- Le numéro du registre de commerce, le numéro d'identification fiscale attribuée par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d'imposition à l'impôt de la patente (taxe professionnelle) et l'identifiant commun de l'entreprise (ICE).
- L'ICE de l'ONSSA 001 654 057 000 037

Le règlement sera effectué sur la base des prix du bordereau des prix, et de l'application des pénalités de retard, le cas échéant, ou de toutes sommes à la charge du prestataire.

Le règlement des sommes dues sera effectué selon les conditions et modalités suivantes :

- **Etape 1** : règlement du montant indiqué dans le bordereau des prix dans la limite de **10% du montant total du marché** ;
- **Etape 2** : règlement du montant indiqué dans le bordereau des prix dans la limite de **10% du montant total du marché** ;
- **Etape 3** : règlement du montant indiqué dans le bordereau des prix dans la limite de **15% du montant total du marché** ;
- **Etape 4** : règlement du montant indiqué dans le bordereau des prix dans la limite de **15% du montant total du marché** ;
- **Etape 5** : règlement du montant indiqué dans le bordereau des prix en plus des reliquats des sommes dues des étapes précédentes, le cas échéant.

Le maître d'ouvrage se libérera valablement des sommes dues par lui en exécution du marché par virement au compte ouvert au nom du titulaire indiqué dans son acte d'engagement.

Chaque prix de l'intervention sera réglé après approbation par la Direction Régionale de l'ONSSA à Marrakech Safi des prestations le concernant.

ARTICLE 16. MODALITES DE RECEPTION DES PRESTATIONS

16.1. Réception partielle

Il sera procédé à une réception partielle au titre de chaque étape. La réception partielle sera constatée après l'achèvement de chaque étape et validation des livrables y afférents, et ce sur la base d'un procès-verbal de réception partielle établi et signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet par le maître d'ouvrage.

16.2 Réception définitive

La dernière réception partielle vaut réception définitive du marché.

ARTICLE 17. PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir intervenu ou terminé les prestations de services dans les délais fixés, il sera appliqué au Prestataire une pénalité par Jour de retard de 1‰ (1 pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au Prestataire.

L'application de ces pénalités ne libère en rien le Prestataire de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants intervenus.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO.

ARTICLE 18. DROITS D'ENREGISTREMENT

Le titulaire du marché doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 19. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Tout intervenant dans les procédures de passation des marchés, à quelque titre que ce soit, doit préserver son indépendance vis-à-vis des concurrents et s'abstenir d'accepter de leur part tout avantage ou gratification ou d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre son objectivité et son impartialité.

Tout membre d'une commission d'appel d'offres, d'un jury de concours, d'une commission de négociation ou d'une sous-commission et toute autre personne appelée à participer aux travaux de ces commissions et jury sont tenus d'informer le président de tout conflit d'intérêts dans lequel ils pourraient être, directement ou indirectement, impliqués.

Le membre ou la personne qui se trouve dans une situation de conflit d'intérêts doit s'abstenir d'intervenir, de quelque manière que ce soit, dans la procédure de passation du marché public concerné.

Au sens du présent article, on entend par conflit d'intérêts tout conflit né d'une situation dans laquelle tout intervenant dans la procédure de passation d'un marché public a un intérêt de nature à affecter l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou missions.

ARTICLE 20. CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l'article 32 du CCAG-EMO, lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter le marché par la survenance d'un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, il peut en demander la résiliation.

ARTICLE 21. RESILIATION DU MARCHE

Dans le cas où le titulaire du marché ferait preuve d'une activité insuffisante ou en cas de non-exécution des clauses du présent marché, la direction régionale de l'ONSSA, région de Marrakech-Safi se réserve le droit de le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de quinze (15) jours.

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par le décret n°2-22-431 précité et celles prévues par le CCAG-EMO.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

ARTICLE 22. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Les parties s'engagent à régler à l'amiable les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution du marché et ce, quelle que soit la nature du différend.

Le titulaire du marché doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d'ouvrage. Dans le cas contraire, et pour tout litige entre l'ONSSA et le titulaire, il sera fait recours aux articles 52 à 55 du CCAG-EMO.

ARTICLE 23. PROMOTION DE L'EMPLOI LOCAL

L'entrepreneur s'engage conformément à l'article 149 du décret n° 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés publics précité, à recourir à la main-d'œuvre locale pour l'exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours à la main-d'œuvre locale dans la limite de 20% de l'effectif requis pour la réalisation de ces prestations.

On entend par « main d'œuvre locale » la main d'œuvre issue de la commune du lieu d'exécution des prestations objet du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 24. CONTEXTE DE LA PRESTATION

L'assistance et l'accompagnement objet du présent appel d'offres s'inscrivent dans le cadre de la mise en exécution de la loi n° 76.17 relative à la protection des végétaux, notamment le volet relatif au contrôle phytosanitaire des pépinières. En effet, ladite loi a soumis les pépinières à l'agrément et au contrôle phytosanitaire afin de vérifier l'état phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux lors de leur production et de leur commercialisation.

Afin de mettre en œuvre les dispositions de la réglementation en vigueur, l'ONSSA a pris les mesures suivantes :

1. Le recensement des pépinières au niveau national et constitution d'une base de données des pépinières ;
2. La sensibilisation des professionnels sur la réglementation relative au contrôle phytosanitaire des pépinières.

La mise à niveau des pépinières prévue dans le cadre de cet appel d'offres permettra à l'ONSSA de :

1. Établir un état des lieux de la gestion phytosanitaire des pépinières au niveau national ;
2. Assister et accompagner les pépinières pour une bonne gestion phytosanitaire des organismes nuisibles ;
3. Contrôler l'introduction et la dissémination des organismes nuisibles notamment les organismes de quarantaine.

ARTICLE 25. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations à réaliser au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

Etape 1 : Atelier de démarrage

- Organisation d'un atelier de démarrage pour **100 personnes** avec la participation de l'ONSSA, des entités concernées et les professionnels du secteur dans un hôtel d'au moins 4 étoiles ;
- Présentation par le prestataire du plan de travail détaillé ;
- Présentation du référentiel phytosanitaire et des critères de mise à niveau ;
- Elaboration, impression et distribution de 100 copies des brochures sur le sujet.

Etape 2. Première visite des pépinières

- Visite des pépinières recensées de la région Marrakech-Safi ; **(825 pépinières au total)**
- Impression, distribution et explication des référentiels de l'ONSSA (avec une justification de cette action) ;
- Évaluation de la gestion phytosanitaire des pépinières visitées (structures de la pépinière, qualifications des ressources humaines, pratiques phytosanitaires, etc.) ;
- Diagnostic initial des plants d'ornement et des problèmes phytosanitaires associés, incluant : l'identification botanique des espèces ornementales cultivées dans les pépinières, l'identification des organismes nuisibles inféodés aux espèces cultivées et l'évaluation de leur incidence, le prélèvement d'échantillons pour analyse (si nécessaire et selon la demande du maître d'ouvrage) en collaboration avec les laboratoires reconnus ou conventionnés avec l'ONSSA, etc.) ;
- Remise d'un rapport comportant les recommandations pour la mise en œuvre des référentiels de l'ONSSA pour chaque pépinière ;
- Remise d'un rapport synthétique sur la première visite de pépinières visitées à l'ONSSA.

Etape 3. Deuxième visite des pépinières

- Vérification de la mise en œuvre des recommandations de la 1ère visite ;
- Assistance et accompagnement des pépinières sur le plan phytosanitaire conformément aux dispositions des référentiels de l'ONSSA ;

- Remise d'un rapport comportant les recommandations pour la mise en œuvre des référentiels de l'ONSSA pour chaque pépinière ;
- Remise d'un rapport synthétique sur la 2^{ème} visite des pépinières visitées à l'ONSSA.

Etape 4 : Ateliers de mise à niveau des pépinières

- Organiser un minimum de 12 ateliers de proximité de mise à niveau au profit des pépiniéristes de la région, et validation de la situation des pépinières après achèvement de la 1^{ère} et 2^{ème} visite d'accompagnement
- Remise d'un Rapport synthétique comportant les données relatives au respect des référentiels de l'ONSSA de chaque pépinière, progrès réalisés et les actions concrètes qui restent à mettre en place dans chaque pépinière, avec un calendrier prévisionnel.
- Remise d'un document comportant une catégorisation des pépinières visités selon la conformité vis-à-vis les référentiels de l'ONSSA ;

Etape 5 : Atelier de clôture

- Organisation d'un atelier de clôture pour **50 personnes** avec la participation de l'ONSSA, des entités concernées et les professionnels du secteur dans un hôtel d'au moins 4 étoiles ;
- Présentation des résultats de la prestation ;
- Élaboration d'un rapport final avec des recommandations.

Résultats attendus de la prestation : La réalisation de la prestation, objet du présent appel d'offres, devra aboutir à la mise à niveau des pépinières sur le plan phytosanitaire.

ARTICLE 26. OBLIGATION A LA CHARGE DU PRESTATAIRE

Le prestataire s'engage à appliquer la législation du travail en vigueur en matière de salaire, recrutement, paiement des ouvriers, indemnités et primes devant être alloués aux ouvriers.

Le prestataire s'engage aussi à être en règle vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et tout autre organisme public ou privé chargé de l'application de la réglementation du travail.

En cas d'infraction à la législation ou en cas d'accident de travail, le prestataire est seul responsable vis à vis de la loi et doit donc se substituer à la direction régionale de l'ONSSA MA-SA, en cas de poursuite par les tiers même après la liquidation du marché. En aucun cas, la direction régionale de l'ONSSA MA-SA ne peut être tenu pour responsable d'une quelconque réclamation découlant de l'emploi des moyens humains qualifiés objet du marché.

Le prestataire devra, pour ces prestations, désigner un représentant sur les lieux. Il devra être habilité à représenter le prestataire dans toutes les relations découlant du contrat et à recevoir toutes instructions, notifications et observations du Maître d'Ouvrage.

En outre, ce représentant, dont le nom devra être transmis à la direction régionale de l'ONSSA MA-SA, devra assurer une présence sur les lieux dont il a la charge.

Le prestataire est supposé avoir toutes les autorisations nécessaires pour l'exécution du présent marché.

ARTICLE 27. RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE

Le titulaire est entièrement responsable de ses prestations, conformément aux usages de la profession, aux dispositions de la loi et de la jurisprudence ainsi que des conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de l'exécution non conforme ou incomplète de ses prestations.

Durant la mission, il est de la responsabilité du prestataire d'attirer de manière formelle l'attention de l'ONSSA sur les indices de non satisfaction ou toute autre problème par rapport à la mission et à ses objectifs.

ARTICLE 28. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

28-1 Moyens humains

Le titulaire s'engage à exécuter personnellement les prestations objet du présent marché, et il est tenu d'affecter les moyens en personnel et en matériel qu'il a proposé dans son offre technique, sur la base de laquelle le marché lui a été attribué et de désigner des intervenants diplômés, qualifiés et ayant une expérience exigée dans le domaine pour lequel il est appelé à apporter l'assistance et l'accompagnement.

Le titulaire doit mobiliser un nombre suffisant de spécialistes, d'ingénieurs et de techniciens spécialisés en protection des plantes (ou équivalent) nécessaires pour la réalisation desdites prestations l'équipe sera composé comme suit :

- Un chef de projet titulaire d'un bac +5
- Un ingénieur en protection des plantes superviseur;
- Au minimum 02 techniciens spécialisés en protection des plantes ou équivalent).
- Au minimum 02 techniciens paysagistes
- Un Docteur en botanique.

Les experts appelés à exercer une fonction dans l'exécution du contrat doivent avoir en plus des capacités de communiquer et d'animer des réunions avec les partenaires concernés.

S'il s'avère nécessaire de remplacer un membre de l'équipe ou le chef de projet pour toute raison indépendante de la volonté du titulaire, les nouveaux intervenants doivent avoir une expérience et des qualifications au moins équivalents à celles des consultants remplacés.

En tout état de cause, tout intervenant ne peut être remplacé, avant le démarrage de la prestation, par un nouvel intervenant qu'après accord du maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage peut demander au prestataire, un remplacement s'il considère que les intervenants sont incompetents ou s'ils ne remplissent pas leurs fonctions conformément aux exigences de ladite mission.

Si le responsable est incapable de fournir un remplaçant, dans un délai de 10 jours ouvrable calendaire, le maître d'ouvrage peut décider de mettre un terme à la prestation. Les coûts supplémentaires éventuels, occasionnés par le remplacement des intervenants sont à la charge du prestataire.

28-2 Moyens matériels et autres

En plus des moyens humains exigés, le prestataire est tenu de mobiliser tous les moyens matériels nécessaires à la réalisation effective de toutes les étapes de la prestation.

Également, le titulaire est chargé de l'aspect organisationnel des ateliers (y compris la restauration) prévus dans le cadre de ladite prestation et il est tenu d'assurer sa participation active à leur animation.

ARTICLE 29. COMITE DE SUIVI

Afin d'accompagner les consultants dans l'accomplissement de leur mission dans les conditions les plus appropriées, et d'assurer le suivi de la bonne exécution des prestations, un comité de suivi sera institué au sein de la DR ONSSA

Marrakech-Safi. Ce comité, constitué par les représentants de la DR ONSSA Marrakech-Safi, sera l'interlocuteur du prestataire.

Dans ce contexte, des réunions de coordination et de concertation avec le maître d'ouvrage peuvent être organisées, à travers lesquelles des recommandations, suggestions et remarques éventuelles pourront être faites. De même des débriefings et des réunions d'entretien et de synthèse pour la remise des livrables en éditions définitives seront réalisés

ARTICLE 30. LIVRABLES DE LA MISSION

Le titulaire devra fournir les livrables suivants à la fin de chaque étape :

Livrable relatifs à l'étape n° 1 :

- 1- Compte rendu de l'atelier de démarrage ;
- 2- Supports d'information utilisés ;
- 3- Listes des participants.

Livrable relatifs à l'étape n° 2 :

- 1- Liste et informations sur les pépinières visitées ;
- 2- Justification de l'action d'impression, de distribution et explication des référentiels de l'ONSSA
- 3- Remise d'un rapport détaillé sur l'identification botanique des espèces ornementales présentes aux pépinières de la région ;
- 4- Remise d'un rapport sur les problèmes phytosanitaires des plantes ornementales identifiés et potentiels ;
- 5- Rapports des recommandations émises pour les pépinières ;
- 6- Rapports destinés à l'ONSSA.

Livrable relatifs à l'étape n° 3 :

- 1- Liste et informations sur les pépinières visitées ;
- 2- Rapports des recommandations émises pour les pépinières ;
- 3- Rapports synthétique sur la 2 ème visite destinés à l'ONSSA.

Livrable relatifs à l'étape n° 4 :

1. Liste des participants ;
2. Compte rendu de chaque atelier organisé
3. Rapport synthétique comportant les données relatives au respect des référentiels de l'ONSSA de chaque pépinière, progrès réalisés et les actions concrètes qui restent à mettre en place dans chaque pépinière, avec un calendrier prévisionnel, avec une partie dédiée à la catégorisation des pépinières visités selon la conformité vis-à-vis les référentiels de l'ONSSA
4. Rapport détaillé sur le respect de la mise en œuvre du référentiel et la catégorisation des pépinières

Livrable relatifs à l'étape n° 5 :

1. Compte rendu de l'atelier de clôture ;
2. Supports d'information utilisés ;
3. Listes des participants ;
4. Rapport général sur le déroulement de la prestation.

Les livrables désignés ci-dessus doivent être remis au maître d'ouvrage en 4 exemplaires (format papier et format électronique)

ARTICLE 31. PROPRIÉTÉ DES LIVRABLES

Après leur approbation, les documents et rapports fournis par le prestataire resteront la propriété exclusive du maître d'ouvrage.

ARTICLE 32. CONFIDENTIALITE

Les renseignements obtenus par le titulaire dans le cadre de ses missions sont de nature confidentielle et ne devront donc pas être divulgués sauf autorisation préalable et écrite du maître d'ouvrage et sauf si l'information doit d'être divulguée pour des raisons légales.

Le titulaire est tenu à l'obligation de confidentialité pour ce qui concerne l'ensemble des aspects de sa mission et s'engage à faire respecter ces dispositions par tous ses collaborateurs et par ses tiers intervenants.

En outre, le titulaire s'engage à n'utiliser les informations recueillies au cours de sa mission à aucune fin autre que celle de l'objet de sa mission et pour laquelle il est mandaté par le maître d'ouvrage.

Des engagements de confidentialité seront signés par les consultants retenus à cet effet.

Tout manquement au respect de cette clause entraînera une interruption immédiate de la mission.

Cette stricte confidentialité reste de règle, sans limitation, après la fin de mission.

ARTICLE 33. MODALITES DE VALIDATION DES LIVRABLES

Les opérations de vérification et de validation des rapports seront effectuées conformément aux dispositions de l'article 47 du CCAG-EMO.

La liste des livrables prévus au titre des prestations sont ceux précisés à l'article 30 ci-dessus.

Pour l'ensemble des livrables le prestataire doit prévoir deux versions, une provisoire et une définitive, à déposer au niveau de la direction régionale de l'ONSSA MA-SA selon les délais ci-dessous.

Le titulaire remet au maître d'ouvrage, les livrables correspondants en éditions provisoires pour validation. Ils seront remis à l'administration dans les dix (10) jours qui suivent la fin des travaux pour chaque étape.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour valider les livrables provisoires et présenter ses remarques et observations et doit, à cet effet :

- soit accepter le rapport, document sans réserves ;
- soit inviter le titulaire à procéder à des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux règles de l'art;
- soit, le cas échéant, prononcer un refus motivé du rapport, document ou produit pour insuffisance grave dûment justifiée.

Le prestataire disposera de dix (10) jours ouvrables pour remettre les livrables en édition définitive.

Dans le cas où ces livrables sont reconnus non satisfaisants par le comité, le prestataire devra alors y remédier, à sa charge et dans un délai de dix (10) jours ouvrables à partir de la date de transmission des remarques et observations.

Dans tous les cas, tout retard de validation des livrables par le maître d'ouvrage n'est pas supporté par le titulaire.

Les frais de reprise des rapports, sont entièrement à la charge du titulaire.

Le délai réservé au maître d'ouvrage pour l'examen et validation des livrables ne sont pas inclus dans le délai d'exécution du marché.

Les délais réservés au prestataire pour apporter les corrections et améliorations éventuelles sont inclus dans le délai contractuel du marché.

A noter, qu'en plus de l'examen des livrables de chaque étape, un échantillon peut être vérifié sur terrain pour s'assurer de l'exactitude des données collectées.

ARTICLE 34. BORDEREAU DU PRIX-DETAIL ESTIMATIF

N° du prix	Désignations	Unité de compte	Quantité (1)	Prix unitaire en DH hors TVA (2)	Prix total Hors TVA (en chiffres) 3=1x2
1	Etape 1 : Atelier de démarrage	FORFAIT	1		
2	Etape 2 : diagnostic et première visite des pépinières	FORFAIT	1		
3	Etape 3 : Deuxième visite des pépinières	FORFAIT	1		
4	Etape 4 : Ateliers de mise à niveau des pépinières	FORFAIT	1		
5	Etape 5 : Atelier de clôture	FORFAIT	1		
Montant Total Hors TVA					
Taux de la TVA (20%)					
Montant Total TTC					

Fait à.....le,

Signature et cachet du concurrent

DERNIERE PAGE

Le cahier des prescriptions spéciales pour l'appel d'offres n° 27/I/2025/ONSSA/DR MASA ouvert national sur offres de prix ayant pour objet : Assistance et accompagnement pour la mise à niveau des pépinières sur le plan phytosanitaire pour le compte de la direction régionale de l'ONSSA, région de Marrakech Safi, lot unique.

<u>Le Maître d'ouvrage</u>	<u>Le concurrent</u>
 DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES REGION MARRAKECH - SAFI SIGNE : Abdelkader IBNELAZYZ	LU ET ACCEPTE